

La *justice*

« Ce n'est pas juste ! » — l'enfant le sait avant de pouvoir le formuler. La justice est une exigence ancrée en nous : que chacun ait sa part, qu'aucun ne soit lésé, que les torts soient réparés. Mais qu'est-ce qu'une « part juste » ? L'égalité stricte ? La proportion au mérite ? Au besoin ? Et la justice n'est-elle qu'une norme idéale, ou s'incarne-t-elle dans des institutions concrètes — tribunaux, lois, État ?

I Définitions

- **Étymologie** : *justitia* (latin), de *jus* — le droit. La justice est d'abord ce qui est conforme au droit.
- **Justice comme vertu** : disposition individuelle à donner à chacun ce qui lui revient (Aristote, Cicéron).
- **Justice comme institution** : système d'organisation sociale qui distribue droits, devoirs, biens, peines selon des règles.
- **Justice commutative** (Aristote) : justice des échanges. Égalité arithmétique entre ce qui est donné et reçu (contrats, transactions).
- **Justice distributive** (Aristote) : répartition des biens et honneurs en proportion du mérite. Égalité géométrique, non arithmétique.
- **Justice / égalité / équité** : la justice peut exiger une égalité formelle (mêmes règles pour tous) ou réelle (corriger les inégalités). L'*équité* est une justice qui s'adapte au cas particulier (Aristote : « correctif de la loi »).
- **Droit naturel / droit positif** : le droit naturel est juste par nature, universel ; le droit positif est ce qui est posé par les lois d'une société donnée — variable.

II Problématiques classiques

- Qu'est-ce qu'une société juste ?
- Le juste se confond-il avec le légal ?
- Faut-il préférer la justice à l'égalité ?
- Une loi injuste est-elle une loi ?
- Y a-t-il une justice universelle, ou seulement des conventions ?
- Peut-on rendre justice par la vengeance ?

III Repères à mobiliser

- **Légal / légitime / moral** : la justice peut être légale sans être légitime, légitime sans être morale (et inversement).
- **Universel / particulier** : prétention universelle de la justice (« tous les hommes sont égaux ») vs particularisme des cas et des contextes.
- **En fait / en droit** : l'inégalité est en fait, l'égalité en droit. La justice est l'effort pour faire que le droit devienne fait.
- **Égalité / différence** : traiter également des inégaux peut être injuste ; traiter inégalement des égaux aussi. Aristote : justice = traiter également les égaux, différemment les différents.
- **Forme / matière** : justice formelle (mêmes règles) vs justice matérielle (selon les besoins, les mérites).

IV Thèses majeures

Platon

428–348 av. J.-C. · République

La justice n'est pas convention (contre les sophistes : Thrasymaque qui dit « le juste est l'intérêt du plus fort »). Elle est **harmonie de l'âme et de la cité** : chaque partie fait ce qui lui revient. La cité juste a trois classes (philosophes/raison, gardiens/courage, artisans/désir) à l'image des trois parties de l'âme. La justice n'est pas extérieure : c'est l'ordre intérieur d'un être bien constitué.

Aristote

384–322 av. J.-C. · Éthique à Nicomaque, livre V

Distinction fondamentale. **Justice commutative** : égalité arithmétique dans les échanges (j'ai vendu, tu as payé la même valeur). **Justice distributive** : égalité géométrique dans la répartition (chacun reçoit en proportion de son mérite). L'**équité** (*épikéia*) corrige la loi générale pour s'adapter au cas singulier — la loi est nécessairement abstraite, elle ne peut tout prévoir.

Hobbes

1588–1679 · Léviathan

À l'état de nature, il n'y a ni juste ni injuste. La justice **naît du pacte** : tenir ses promesses, respecter les contrats, cela n'a de sens que sous un pouvoir qui peut faire respecter les engagements. La justice est *conventionnelle*, instituée par l'État. Sans souverain, pas de justice possible.

Rousseau

1712–1778 · Du Contrat social

La **volonté générale** ne peut être qu'*juste* : elle veut le bien commun, et personne ne peut vouloir injustement contre soi-même. Tant que la loi exprime la volonté générale, elle est juste — c'est elle qui définit la justice. Quand le particulier domine, la loi devient injuste et perd sa légitimité.

Marx

1818–1883 · Critique du programme de Gotha

La justice bourgeoise est une **justice de classe**. Le « droit égal » dans une société d'inégalités matérielles reproduit les inégalités. Formule communiste : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » La vraie justice exige de transformer les rapports économiques, non seulement les lois.

John Rawls

1921–2002 · Théorie de la justice

Théorie procédurale de la justice. Le « **voile d'ignorance** » : imaginons des individus qui doivent choisir les principes de leur société sans savoir la place qu'ils y occuperont (riche ou pauvre, talentueux ou non). Ils choisiraient deux principes : (1) *égales libertés* de base pour tous ; (2) les inégalités ne sont justes que si elles bénéficient aux plus défavorisés (*principe de différence*).

Amartya Sen

né 1933 · L'Idée de justice

Au lieu de chercher la « société parfaitement juste » (Rawls), il faut comparer les **injustices concrètes** et chercher à les réduire. La justice n'est pas une utopie à dessiner mais un effort pratique. Elle se mesure aussi par les *capabilités* : non seulement les ressources, mais ce que les gens peuvent réellement faire avec elles.

V Citations clés

Le juste est l'intérêt du plus fort.

THRASYMAQUE, DANS PLATON · RÉPUBLIQUE

L'équité est une amélioration du juste légal.

ARISTOTE · ÉTHIQUE À NICOMAUQUE, V

De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins.

MARX · CRITIQUE DU PROGRAMME DE GOTHA (1875)

Les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon [...] qu'elles soient au plus grand bénéfice des plus désavantagés.

RAWLS · THÉORIE DE LA JUSTICE (1971)

VI Exemples concrets

- **Antigone** de Sophocle : la loi humaine de Créon contre la loi divine non écrite. Cas paradigmatique de conflit entre justice légale et justice morale.
- **Le procès de Nuremberg** (1945-46) : juger les crimes nazis selon des principes qui n'existaient pas encore en droit positif. Pose la question : peut-on juger au nom d'une justice supérieure au droit ?
- **La discrimination positive** (USA, Inde) : traiter inégalement pour rétablir une égalité réelle. Application de la justice distributive aristotélicienne — mais qui pose la question des critères.
- **L'impôt progressif** : rentrer plus dans les finances publiques de ceux qui ont plus. Application concrète d'une certaine justice distributive — contestée par les libéraux qui y voient une atteinte à la propriété.
- **La justice climatique** : les pays riches ont émis le plus de CO₂ ; les pays pauvres en subissent le plus les effets. Question contemporaine de justice intergénérationnelle (Jonas) et internationale.
- **L'IA et les biais algorithmiques** : un algorithme de justice prédictive (PredPol, COMPAS) reproduit les biais des données passées. La question de la justice rejoint celle de la technique.

VII Sujets tombés au bac

- Le juste se confond-il avec le légal ?
- Une société juste est-elle nécessairement une société égalitaire ?
- Faut-il être réaliste pour être juste ?
- L'expérience du juste suppose-t-elle la connaissance de la loi ?
- Faut-il toujours obéir à la loi ?
- La justice est-elle une affaire individuelle ou collective ?

VIII Plan-type détaillé

« *Le juste se confond-il avec le légal ?* »

PROBLÉMATIQUE

La loi est censée incarner la justice, et les juges sont au « palais de justice » : on attend du légal qu'il soit juste. Mais l'histoire est pleine de lois injustes (esclavage, lois antijuives, peine de mort) ; et nous sentons que certaines choses peuvent être légales sans être justes (paradis fiscaux). Y a-t-il alors un sens à parler de « juste » indépendamment de la loi en vigueur ?

I. OUI : SANS LOI, PAS DE JUSTICE

→ Hobbes : à l'état de nature, ni juste ni injuste. Le pacte instaure les règles ; ce qui est conforme au pacte est juste.

→ Pragmatique : sans normes communes, impossible d'arbitrer entre conceptions concurrentes du juste. Le juste a besoin de la loi.

→ Positivisme juridique (Kelsen) : le droit est ce que la loi dit. Toute idée d'un « juste » au-delà du légal est métaphysique, donc indémontrable.

II. NON : LA LOI PEUT ÊTRE INJUSTE

→ Antigone, les lois antijuives, l'esclavage légalement établi : autant d'exemples où la légalité contredit la justice.

→ Droit naturel (Cicéron, Locke, kantisme) : il existe des principes universels — dignité, droits humains — auxquels la loi positive doit se conformer.

→ Les juges de Nuremberg ont jugé au nom d'une justice supérieure aux lois nazies. La désobéissance civile présuppose qu'on peut savoir ce qui est juste contre la loi.

III. LA LOI VISE LA JUSTICE MAIS NE L'ÉPUISE JAMAIS

→ Aristote : la loi est nécessairement abstraite, donc parfois inadaptée au cas singulier. L'*équité* est ce qui corrige la loi pour la faire coïncider avec le juste.

→ Rawls, Sen : le juste est un horizon — il guide les institutions, qui s'en approchent sans le réaliser parfaitement.

→ La distinction *légitime* / *légal* est constitutive : une loi qui n'est plus reconnue comme légitime perd sa force, même si elle reste légale.

→ Au fond, le légal et le juste ne se confondent pas, mais ils ne s'opposent pas non plus : ils sont en *tension* — et c'est cette tension qui fait l'effort de la civilisation.

IX Pièges à éviter

- Confondre **justice** et **égalité** : la justice peut exiger l'inégalité (proportion au mérite, correction des inégalités).

- Réduire la justice au juridique : il y a aussi une justice morale, sociale, économique.
- Présenter la justice distributive comme « tout le monde a la même chose » : c'est l'inverse — proportion au mérite ou au besoin.
- Citer Rawls sans préciser la *position originelle* et le *voile d'ignorance* : c'est ce qui rend sa théorie originale.
- Oublier que la justice a aussi une dimension *réparatrice* (peines, dommages-intérêts) et pas seulement distributive.

XI Compléments du cours (prof)

Éléments spécifiques mobilisés par le prof dans la leçon transverse « **Ce qui est légal est-il nécessairement légitime ?** » :

Étymologie complète • *Justitia* = *Jus* + *Jussum*

Précision à ajouter à l'étymologie de la fiche : *justitia* condense deux racines distinctes — *jus* (le droit, la liberté, ce qui est permis) et *jussum* (l'obligation, le devoir, ce qui est commandé). La justice est donc *par construction* tension entre droit et devoir, liberté et contrainte. Cette dualité étymologique structure toute la suite du cours.

Allégorie de la justice • balance, bandeau, glaive

Lecture détaillée par le prof. **Balance** : équilibre des plateaux, lenteur de la délibération, pesée des arguments contradictoires. **Bandeau** sur les yeux : *impartialité* (le juge ne voit ni les visages ni les fortunes) — mais aussi **libre-arbitre** du juge, qui décide à l'aveugle pour ne pas être influencé. **Glaive** : la *sanction*, mais une sanction *mesurée* (la lame est unique et tranchante, pas multiple). La justice est ainsi *force* autant que *sagesse*.

Thomas d'Aquin • lettre vs esprit de la loi (*Somme théologique*)

Exemple classique : si l'on a confié son *épée* à un ami et qu'il devient **fou furieux**, lui restituer l'épée serait obéir à la *lettre* du contrat (« je te rends ce que tu m'as confié ») mais trahir son *esprit* (préserver des vies). L'esprit l'emporte sur la lettre. Conséquences pratiques : **circonstances atténuantes ou aggravantes**, et **jurisprudence** — la justice s'élabore au fil des cas, contre l'application mécanique du texte.

Cicéron • *Summum jus, summa injuria* (*Des Devoirs*)

Summum jus, summa injuria.

CICÉRON • DES DEVOIRS (DE OFFICIIS), I, 33

« **Justice extrême, extrême injustice.** » Appliquer la loi à la lettre, sans considération du cas particulier, conduit à l'injustice. Énoncé canonique de la primauté de l'*équité* sur la stricte légalité — repris par Aristote, Thomas, Montesquieu.

Justinien • *Jus suum cuique tribuere* (*Code*, 529)

Définition romaine canonique de la justice, héritée d'Ulpien et fixée dans le **Code de Justinien** (529 ap. J.-C.) : « *donner à chacun ce qui lui revient* ». Définition *distributive* par excellence — chaque part doit correspondre à un titre, mérite ou statut.

Antigone (Sophocle) • piété contre Créon

Cas paradigmatique repris par **Thomas d'Aquin** non comme simple conflit légal/moral, mais comme illustration de l'**équité** : Antigone obéit à un *esprit* de la loi (la piété due aux morts, les rapports d'équité antérieurs) que l'édit de Créon, lettre stricte, viole. La désobéissance devient figure du juste plus profond que le légal.

Montesquieu enrichi • *De l'Esprit des Lois* (I, 1)

Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux.

MONTESQUIEU • DE L'ESPRIT DES LOIS, I, 1

Position jusnaturaliste forte : il existe des **rapports d'équité antérieurs à la loi positive**. La loi humaine ne crée pas le juste, elle tente de l'*incarner*. Tradition continue d'Antigone à Cicéron, Thomas, Grotius.

Grotius • *Du Droit de la Guerre et de la Paix*

Fondateur du **droit naturel moderne**. Quatre **droits naturels inaliénables** : *propriété, opinion, entreprise, mouvement*. Quatre devoirs corollaires : *tenir ses promesses, honorer les contrats, réparer les dommages causés, punir les méchants*. Reprise du concept stoïcien d'*oikéïôsis* (appartenance, appropriation à soi puis aux proches). Critique d'**Horace** qui niait toute justice naturelle (« *nec Natura potest justo secernere iniquum* » — « la Nature ne peut séparer le juste de l'injuste ») : Grotius répond que la raison humaine, elle, le peut.

Pascal • justice et force (*Pensées*)

La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. [...] Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.

PASCAL • PENSÉES

Citation pivot du cours, partagée avec la fiche État. Le constat pascalien : sans force, la justice ne s'impose pas ; sans justice, la force est tyrannique. La civilisation a tranché en habillant la force du nom de justice.

Bentham & Stuart Mill • *L'Utilitarisme* (1863)

Chacun doit compter pour un, personne ne doit compter pour plus d'un.

BENTHAM, REPRIS PAR MILL • L'UTILITARISME

Principe de la **démocratie libérale** : maximisation du bien-être agrégé, calcul d'intérêt collectif. Trois critiques classiques : (1) **tyrannie de la majorité** (Tocqueville, Mill lui-même) — l'utilité du plus grand nombre peut écraser les minorités ; (2) **pluralisme éthique** — toutes les valeurs ne se ramènent pas au plaisir ; (3) **quantification impossible** des plaisirs et des souffrances.

Rawls enrichi • *Théorie de la justice* (1971)

Position originelle : expérience de pensée — derrière le **voile d'ignorance**, j'ignore mon sexe, ma classe, mes talents, ma génération. Quels principes choisirais-je ? Réponse : (1) **principe d'égalité** de base pour tous ; (2) **principe de différence** : les inégalités ne sont justes que si elles bénéficient aux plus défavorisés. Trois types de justice procédurale : *parfaite* (critère + procédure infaillible), *imparfaite* (critère + procédure faillible : procès pénal), *pure* (la procédure équitable *définit* le juste, sans critère extérieur — c'est le modèle de Rawls). Position **déontologique** (le juste précède le bien) opposée à l'éthique **conséquentialiste/utilitariste**. Synthèse : équité jusnaturaliste + contrat social.

Désobéissance civile • Thoreau (*La Désobéissance civile*)

Lignée : **Socrate** (refus de fuir Athènes mais refus aussi d'obéir aux ordres injustes), **Thoreau** (refus de payer l'impôt soutenant l'esclavage et la guerre du Mexique), **Gandhi** (*satyagraha*, marche du sel), **Martin Luther King** (lettre de la prison de Birmingham), **Rosa Parks** (refus de céder sa place). Principe commun : la **légitimité morale prime sur la légalité** ; désobéir publiquement et pacifiquement est un acte civique.

Isonomie • l'égalité devant la loi

Terme à ajouter au lexique. *Isonomia* (grec : *isos*, égal + *nomos*, loi) = égalité devant la loi. Concept central de la démocratie athénienne (Clisthène, Hérodote). À ne pas confondre avec *isêgoria* (égal droit de parole) ni *isokratia* (égalité de pouvoir).

Nomos / Physis • renvoi au cours sur la culture

Distinction sophistiquée fondamentale : ce qui relève de la **convention** (*nomos*, la loi humaine, variable) vs ce qui relève de la **nature** (*physis*, universel, immuable). Question reprise par les jusnaturalistes contre le positivisme. Le détail est traité dans la fiche **Nature/Culture** et la transverse Bloc 3.

→ Voir aussi la **fiche transverse Bloc 8**.

XII Liens avec les autres notions

L'État

La liberté

Le devoir

Le bonheur

Le travail (justice sociale)

La nature (justice environnementale)

⚡ Fiche transverse Bloc 8